

Nájomná zmluva

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

Prenajímateľ:

Knišová Júlia r. Kašprišinová,
trvale bytom:
nar. číslo:
rod. číslo:
štátny občan

a

Nájomca:

Obec Raslavice
so sídlom: Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice
IČO: 00 322 521
v jej mene konajúci: Ing. Adrián Rychvalský, starosta

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Prenajímateľ je spoluvlastníkom pozemku:

- parc. č. E-KN 96/107 – druh pozemku: orná pôda o výmere 2187 m² vo veľkosti podielu 40/756, zapísaného v LV č. 1289 pod B11 pre obec Raslavice., kat. ú. Nižné Raslavice, okres Bardejov, na ktorom sa nachádza infraštruktúrne vybavenie (lavičky) prírodného amfiteátra vo vlastníctve obce Raslavice;

Článok 2

Predmet zmluvy

(1) Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi do užívania nehnuteľnosť uvedenú v článku 1 tejto zmluvy (ďalej aj len ako „predmet nájmu“).

(2) Nájomca bude predmet nájmu užívať na účel organizovania kultúrno-spoločenských, športových alebo iných verejných podujatí a realizácie projektového zámeru revitalizácie predmetu nájmu na verejné priestory – zónu slúžiacu na kultúrno-spoločenské, športové alebo iné verejnoprospešné účely, a to všetko v súlade s § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej ako „prioritný účel nájmu“).

(3) Zmluvné strany berú na vedomie, že v súlade s § 667 Občianskeho zákonníka tieto zmeny na veci bude nájomca vykonávať so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených nemá nájomca právo od prenajímateľa požadovať, pretože sa na to prenajímateľ nezaviazal. Účastníci zmluvného vzťahu sa dohodli, že nájomca – s prihladením na dobrú vôľu prenajímateľa prenajať predmet nájmu v záujme zveľaďovania verejných priestranstiev v obci Raslavice – nebude požadovať od prenajímateľa po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa vykonaním úprav zvýšila hodnota prenajatej veci.

(4) Zmluvné strany berú na vedomie, že predpokladom splnenia prioritného účelu nájmu je zabezpečenie financovania projektového zámeru revitalizácie predmetu nájmu Nájomcom prostredníctvom externých zdrojov financovania ako napr. Európske štrukturálne a investičné fondy, Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus alebo iné finančné mechanizmy.

(5) Zmluvné strany sa dohodli na užívaní predmetu nájmu aj v prípade, ak Nájomca nezabezpečí financovanie a v súlade s bodom 4. tohto článku (ďalej ako „alternatívny účel nájmu“).

(6) Alternatívny účel nájmu spočíva v užívaní predmetu nájmu ako plochy určené na organizovanie kultúrno-spoločenských, športových alebo iných verejných podujatí.

(7) Ostatné podmienky dojednané v tejto zmluve sa vzťahujú rovnako na prioritný účel nájmu a alternatívny účel nájmu., ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Článok 3 **Doba nájmu**

(1) Nájom sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2035.

(2) Nájom sa skončí uplynutím času alebo dohodou zmluvných strán. Prenajímateľ berie na vedomie, že dojednaný spôsob skončenia nájomného vzťahu je podmienený povinnosťou nájomcu dodržať podmienku udržateľnosti projektu, v rámci ktorého sa naplní prioritný účel nájmu a to minimálne po dobu 5 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

(3) Účastníci zmluvného vzťahu sa dohodli na práve prednostného nájmu terajšieho nájomcu za týchto podmienok:

a) nájomca si bude počas doby nájmu plniť voči prenájomateľovi dohodnuté povinnosti riadne a včas,

b) nájom sa predĺži minimálne o dobu 5 rokov,

c) predĺženie doby nájmu bude prípustné z hľadiska platnej právnej úpravy, najmä zákona o majetku obcí,

d) záujem na predĺžení nájomného vzťahu oznámi nájomca prenájomateľovi písomne najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby nájmu podľa bodu 1 tohto článku.

e) účastníci zmluvného vzťahu sa dohodnú na cene nájmu.

Článok 4 **Nájomné**

(1) Výška nájomného bola dohodnutá vo výške 0,13 €/m², teda spolu 15,04,-€ / 40/756 podielu predmetu nájmu/rok.

(2) Nájomné je splatné vopred k 30.06. príslušného roka, a to na účet číslo IBAN: SK22 6500 000 0000 9658 6738

(3) V prípade omeškania so zaplatením týchto finančných plnení je prenájomateľ oprávnený uplatniť si voči nájomcovi zmluvnú pokutu 0,05 % z omeškanej sumy za každý deň omeškania. Právo na náhradu škody prenájomateľa tým nie je dotknuté.

(4) Úhrady nájomcu podľa tejto zmluvy sa považujú za uhradené momentom ich pripísania na bankový účet prenájomateľa.

Článok 5 **Práva a povinnosti**

(1) Nájomca je oprávnený užívať prenajaté nehnuteľnosti len na dohodnutý účel a chrániť ich pred poškodením.

(2) Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do užívania tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenájomateľa.

(3) Stavebné alebo terénne úpravy na predmete nájmu, ako aj akékoľvek iné jeho zmeny je nájomca oprávnený uskutočňovať len s predchádzajúcim súhlasom prenájomateľa.

(4) Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že na doručovanie písomností sa bude používať adresa nájomcu uvedená v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že na uvedenú adresu nebude možné doručiť písomnosť a táto sa vráti nedoručená prenájomateľovi, považuje sa za doručení dňom jej vrátenia prenájomateľovi, aj keď sa o tom nedozvedel.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

- (1) Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami.
- (2) Nájomca prehlasuje, že sa oboznámil so stavom predmetu nájmu.
- (3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.
- (4) Táto zmluva bola uzatvorená v dvoch rovnakých vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.

V Raslaviciach dňa

V Raslaviciach dňa

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

.....

Júlia Knišová

.....

Ing. Adrián Rychvalský